DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL | SEPE

Unión Europea
Fondo Social Europeo
"El FSE invierte en tu futuro"

CONTRATO DE TRABAJO INDEFINIDO

DATOS DE LA EMPRESA

CIF/NIF/NIE
B88552732

D./DÑA.	NIF/NIE	EN CONCEPTO (1)
IGNACIO VALLEJO-NAGERA	51106828T	REPRESENTACION LEGAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA	DOMICILIO SOCIAL
EDUCADVISOR, S.L.	CL JOAQUIN COSTA 39 1 DR

PAÍS		MUNICIPIO		C. POSTAL
ESPAÑA	724	MADRID	28079	28002

DATOS DE LA CUENTA DE COTIZACIÓN

RÉGIMEN	CÓDIGO CUENTA COTIZACIÓN	ACTIVIDAD ECONÓMICA	
0111	28 2466477 52	AGENCIAS PUBLICIDAD	

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

PAÍS		MUNICIPIO	
ESPAÑA	724	MADRID	28079

DATOS DEL/DE LA TRABAJADOR/A

D./DÑA.	NIF/NIE	FECHA NACIMIENTO	Nº AFILIACIÓN SEGURIDAD SOCIAL
YEPES SHUTOVA, ALEJANDRO	Y9120321F	26-05.1998	28 16405366 84

NIVEL FORMATIVO		NACIONALIDAD	
ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS DE GRADO	59	ESPAÑA	724

MUNICIPIO DEL DOMICILIO		PAÍS DOMICILIO	
ROZAS DE MADRID, LAS	28127	ESPAÑA	724

con la asistencia legal, en su caso, de D./Dña. _____ con NIF/NIE _____, en calidad de (2) _____.

DECLARAN

Que reúnen los requisitos exigidos para la celebración del presente contrato y, en su consecuencia, acuerdan formalizarlo con arreglo a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA: el/la trabajador/a prestará sus servicios como (3) ANALISTA CRO (CONVERSATION RATE OPTIMIZATION ANALYST) incluido en el grupo profesional de GRUPO III.
para la realización de las funciones (4) INHERENTES A SU PUESTO.
de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa. En el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad) CL SANTIAGO AMON, 2 LAS ROZAS DE MADRID (TELETRABAJO +VER CLAUSULAS ADICIONALES).

[X] Trabajo a distancia (5)

SEGUNDA: el contrato se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos de acuerdo con el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores (6) _____ dentro de la actividad cíclica intermitente de (7) _____.

La duración estimada de la actividad será de (8) _____.
La jornada estimada dentro del período de actividad será de _____ horas (9) _____.
y la distribución horaria estimada será _____.

Los/as trabajadores/as serán llamados/as en el orden y forma que se determine en el Convenio Colectivo de EMPRESAS DE PUBLICIDAD o acuerdo de empresa.

Si el convenio colectivo de ámbito sectorial permite en los contratos fijos-discontinuos utilizar la modalidad de tiempo parcial, indique si se acoge al mismo: SÍ [ ] NO [X]

(1) Director/a, Gerente, etc.
(2) Padre, madre, tutor/a o persona o institución que le tenga a su cargo.
(3) Indicar la profesión, oficio o puesto de trabajo a desempeñar.
(4) Las funciones pueden ser todas las del grupo profesional o solamente alguna de ellas.

MINISTERIO
DE TRABAJO
Y ECONOMÍA SOCIAL

TERCERA: la jornada de trabajo será:

[X] A tiempo completo: la jornada de trabajo será de 37,5 horas semanales, prestadas de Lunes , a Viernes , con los descansos establecidos legal o convencionalmente (10).

[ ] A tiempo parcial: la jornada de trabajo ordinaria será de ____ horas [ ] al día, [ ] a la semana, [ ] al mes, [ ] al año (6).
Siendo esta jornada inferior a la de un trabajador a tiempo completo comparable (11)

La distribución del tiempo de trabajo será de (12) LUNES A VIENES, conforme a lo previsto en el convenio colectivo.

En el caso de jornada a tiempo parcial señálese si existe o no pacto sobre la realización de horas complementarias (13):
SÍ [ ] NO [ ]

CUARTA: la duración del presente contrato será INDEFINIDA, iniciándose la relación laboral en fecha 06/05/24, y se establece un período de prueba de (14) SEIS MESES.

QUINTA: el/la trabajador/a percibirá una retribución total de #30268# euros brutos (15) ANUALES que se distribuirán en los siguientes conceptos salariales (16) SALARIO BASE + COMPLEMENTOS ESPECIFICOS + COMPLEMENTO TELETRABAJO + PARTE PROPORCIONAL PAGAS EXTRAORDINARIAS.

SEXTA: la duración de las vacaciones anuales será de (17) 22 DIAS LABORABLES .

SÉPTIMA: en lo no previsto en este contrato, se estará a la legislación vigente que resulte de aplicación y particularmente en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de EMPRESAS DE PUBLICIDAD.

OCTAVA: el presente contrato se formaliza bajo la modalidad de contrato de relevo: SÍ [ ] NO [X]

El/la trabajador/a:

[ ] Que está en desempleo e inscrito/a como demandante en el Servicio Público de Empleo de _____.

[ ] Que tiene concertado con la empresa un contrato de duración determinada que fue registrado en el Servicio Público de Empleo de _____, con el número _____ con fecha ____.

El/la representante de la empresa:

Que el/la trabajador/a de la Empresa, D./Dña. _____, nacido el _____, que presta sus servicios en el centro de trabajo ubicado en (calle, nº y localidad)_____ con la profesión de _____, incluido en el grupo profesional _____, de acuerdo con el sistema de clasificación profesional vigente en la empresa que reduce su jornada ordinaria de trabajo y su salario en un _____ (18) por acceder a la situación de jubilación parcial regulada por el artículo 215 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social ha suscrito con fecha _____, y hasta _____ el correspondiente contrato de trabajo a tiempo parcial registrado en el Servicio Público de Empleo de , con el número _____ con fecha ____.

NOVENA: ESTE CONTRATO PODRÁ SER COFINANCIADO POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO.

DÉCIMA: el contenido del presente contrato se comunicará al Servicio Público de Empleo de SEPE, en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a su concertación.

UNDÉCIMA: PROTECCIÓN DE DATOS. - Los datos consignados en el presente modelo tendrán la protección derivada del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2016 y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

(5) El trabajo a distancia se regula por lo dispuesto en la Ley 10/2021, de 9 de julio y requiere la firma del correspondiente acuerdo.
(6) Esta cláusula solo se cumplimentará en caso de desarrollar trabajos de carácter fijos discontinuos. Indicar la actividad profesional a desarrollar por el/la trabajador/a.
(7) Indicar la actividad fija discontinua o de temporada de la empresa y su duración.
(8) Diarios, semanales, mensuales o anuales. Detallar Convenio.
(9) Indique el número de horas según convenio colectivo para jornada completa, máximo legal o lo del trabajador a tiempo completo.
(10) Indíquese la jornada del trabajador.
(11) Se entenderá por "trabajador a tiempo completo comparable" a un trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de trabajo con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un trabajo idéntico o similar. Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.
(12) Indique la distribución del tiempo de trabajo según el convenio colectivo.
(13) Señálese lo que proceda y en caso afirmativo adjunte el anexo si hay horas complementarias.
(14) Respetando lo establecido en el artículo 14.1 del Estatuto de los Trabajadores.
(15) Diarios, semanales, mensuales o anuales.
(16) Salario base, complementos salariales, pluses.
(17) Mínimo: 30 días naturales.
(18) Un mínimo del 25% y un máximo del 75%.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Que el CONTRATO INDEFINIDO que se celebra (marque la casilla que corresponda) se realiza con las siguientes cláusulas específicas:

X	INDEFINIDO ORDINARIO.	Pág. 4
	PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	Pág. 5
	PARA PERSONAS CON CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE.	Pág. 6
	PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	Pág. 7
	PARA PERSONAS TRABAJADORAS READMETIDAS TRAS HABER CESADO EN LA EMPRESA POR INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL O ABSOLUTA.	Pág. 8
	PARA PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACIÓN.	Pág. 9
	PARA PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.	Pág. 10
	PARA MUJERES TRABAJADORAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS SEXUALES, VÍCTIMAS DE TRATA DE SERES HUMANOS, TANTO CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMO LABORAL Y MUJERES EN CONTEXTO DE PROSTITUACIÓN, O PERSONAS VÍCTIMAS DE TERRORISMO.	Pág. 11
	PARA PERSONAS TRABAJADORAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN.	Pág. 12
	PARA PERSONAS TRABAJADORAS JÓVENES CON BAJA CUALIFICACIÓN BENEFICIARIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA JUVENIL.	Pág. 13
	PARA PERSONAS QUE REALIZAN FORMACIÓN PRÁCTICA EN EMPRESAS.	Pág. 14
	PARA PERSONAS MAYORES DE 52 AÑOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPLEO.	Pág. 15
	PARA PERSONAS PROCEDENTES DE UN CONTRATO FORMATIVO DE EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL.	Pág. 16
	DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SERVICIO DEL HOGAR FAMILIAR.	Pág. 17
	CONVERSIÓN DE CONTRATO TEMPORAL EN CONTRATO INDEFINIDO.	Pág. 18
	OTRAS SITUACIONES.	Pág. 19

y cumple los requisitos exigidos en la norma regulatoria.

X **INDEFINIDO ORDINARIO**

CÓDIGO DE CONTRATO

X	TIEMPO COMPLETO	1	0	0
	TIEMPO PARCIAL	2	0	0
	FIJO DISCONTINUO	3	0	0

CLÁUSULAS ADICIONALES

PRIMERA.- No existe representación legal de los trabajadores en la empresa.

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan el prorrateo mensual de las tres pagas extraordinarias del convenio colectivo aplicable.

TERCERA.- El trabajador declara haber recibido la formación e información precisa para el desarrollo del puesto de trabajo remoto en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad laboral, comprometiéndose a su cumplimiento.

CUARTA.- Control y supervisión. La empresa podrá controlar y supervisar la actividad del trabajador mediante medios telemáticos, informáticos y electrónicos. Si por motivos de trabajo fuese necesaria la presencia física del empresario en el lugar de trabajo del trabajador y este fuera su propio domicilio, se hará siempre previa notificación y consentimiento de ésta. El trabajador consiente libremente realizar reuniones a través de videoconferencias con el empleador y que en ningún caso se entiende como violación del domicilio privado.

QUINTA.- A los efectos de lo estipulado la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos de Carácter Personal, se pone en conocimiento del trabajador que los datos de carácter personal facilitados a esta compañía, formarán parte de ficheros informáticos creados para facilitar el correcto desarrollo de la relación laboral, siendo la empresa, el único responsable del tratamiento de los datos contenidos en los ficheros. Asimismo se le informa que, respecto a los citados datos, podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación y cancelación en los términos previstos en dicha Ley Orgánica, mediante petición escrita dirigida a la dirección de la Empresa, en la dirección del domicilio social de la empresa o bien por email a info@micole.net poniendo en el asunto “protección de datos” y acreditando la titularidad del derecho. Tras la finalización de la relación laboral con la Empresa, ésta se compromete a no mantener sus datos personales por más tiempo que el legalmente exigido.

SEXTA.- Propiedad Intelectual. Los derechos de Propiedad intelectual e industrial que se generen en virtud del presente contrato le pertenecen al Empleador. El trabajador no tendrá las facultades de realizar actividad alguna de uso, reproducción, comercialización, comunicación pública o transformación sobre el resultado de sus funciones, ni tendrá derecho a ejercitar cualquier otro derecho, sin la previa autorización expresa del Empleador.

SÉPTIMA.- El trabajador se compromete a guardar una actitud general de prudente discreción respecto de las informaciones de la Empresa y de sus clientes, lo que incluye la obligación de correcta custodia y uso de sus soportes físicos, su transmisión y de los soportes informáticos portátiles capaces de soportarla. La obligación se mantendrá durante tres años tras la finalización de la relación contractual.

OCTAVA.- Los medios informáticos, incluido el correo electrónico, son herramientas de trabajo propiedad de la empresa, quedando terminantemente prohibido el uso de medios de la empresa (ordenadores, móviles, internet, etc.) para fines propios o personales tanto dentro como fuera del horario de trabajo. Lo mismo en relación con el hardware y con el software instalado como en relación con los contenidos, y como tales herramientas deberán ser considerados, estando destinados los mismos al uso estrictamente profesional en función de los cometidos laborales encomendados al trabajador. Por ello, la empresa podrá realizar los controles que estime oportunos sobre la utilización de tales medios puestos a su disposición, incluido el acceso a los contenidos de correo electrónico y a cualquier archivo que pudiera tener en el ordenador, a lo cual ésta expresamente autoriza, dado que los contenidos se considerarán a todos los efectos como documentación de la empresa. El trabajador será responsable del uso de su contraseña personal así como de la custodia de todos los documentos existentes en su ordenador, no pudiendo hacer uso de su contenido para fines distintos de los laborales, revelar o difundir su contenido ni obtener copias mediante cualquier procedimiento para utilizarlas fuera del ámbito de la empresa, salvo que tenga autorización expresa de la empresa para ello. Cualquier incumplimiento a lo regulado en los apartados anteriores será susceptible por parte de la empresa de adoptar medidas disciplinarias contra el trabajador.

NOVENA.- La situación de incapacidad temporal no interrumpirá el plazo de duración del contrato, ni el periodo de prueba.

DÉCIMA.- El trabajador se compromete a notificar a la empresa cualquier cambio relativo a su domicilio o situación personal, a fin de posibilitar el cumplimiento de la relación laboral y de las obligaciones administrativas, fiscales y de cualquier otro tipo que la misma comporte.

DECIMOPRIMERA.- Debido a las necesidades de la empresa, derivadas de su propia actividad, se podrá modificar la jornada laboral en cuanto a su distribución y horario, sin que en ningún caso puedan superarse las 37,50 horas semanales.

DECIMOSEGUNDA.- De acuerdo con la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, la empresa establece la prohibición total de fumar en su centro de trabajo, salvo en los espacios al aire libre.

DECIMOTERCERA.- El trabajador prestará sus servicios indistintamente en el centro de trabajo de la empresa, así como en cualquier otro donde se cree la necesidad, debido al desarrollo habitual de la actividad empresarial

DECIMOCUARTA El/La trabajador_reconoce que cualquier marca registrada, diseño u otra obra que dé lugar a derechos de propiedad intelectual o industrial realizado durante su relación laboral (en colaboración o no con un tercero), que afecte o que esté relacionada con las actividades de la Empresa o sea susceptible de ser utilizada o adaptada para su uso por la misma, deberá ser comunicada de inmediato a la Empresa por escrito (1) y pertenecerá, y será de la exclusiva propiedad de EDUCADVISOR, S.L.

DECIMOQUINTA. EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR convienen de manera voluntaria reflejar ésta cláusula específica denominada "**Cláusula de Teletrabajo",** por la cual el TRABAJADOR, manifiesta que de manera voluntaria accede a esta modalidad laboral, conservando las mismas garantías y derechos establecidos en el contrato . En ningún momento este acuerdo reemplaza el contrato de trabajo. Quedando inalterables el resto de condiciones laborales y contractuales.

DocuSigned by:
Alejandro Yepes Sluntova
D094C53966C5487...

DocuSigned by:
Ignacio Vallejo-Nágera
A81EE895C6284E1...

En MADRID a 06 de MAYO de 2024

El/la Trabajador/a

El/la representante
de la Empresa

El/la representante legal
del/de la menor, si procede

Y para que conste, se extiende este contrato por triplicado ejemplar en el lugar y fecha a continuación indicados, firmando las partes interesadas.

IMPORTANTE
(TODAS LAS PÁGINAS CUMPLIMENTADAS DE ESTE CONTRATO DEBERÁN IR FIRMADAS EN EL MARGEN IZQUIERDO PARA MAYOR SEGURIDAD JURÍDICA)

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

ANEXO TELETRABAJO DE CONTRATO DE TRABAJO A DISTACIA SUJETO A LEY 10/2021, DE 9 DE JULIO

Fecha: 02/05/2024

Entre los abajo firmantes:

De una parte:

La Empresa EDUCADVISOR, S.L. con dirección en Calle Joaquín Costa, 39, 28002, Madrid, C.I.F. B88552732, Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 40.013, folio 124, sección 8ª, hoja M-710943, inscripción 3ª
Y en su nombre IGNACIO VALLEJO-NAJERA, representante de la empresa.

De otra parte:
ALEJANDRO YEPES SHUTOVA, con N.I.E. número Y9120321F domiciliado en Calle Santiago Amón, 2, 280231 Las Rozas De Madrid (Madrid) y Número de Afiliación a la Seguridad Social (N.A.F.) 28/16405366/84.
De aquí en adelante denominado “trabajador” o “teletrabajador”.

Previamente a su convenio las partes acuerdan que:
D. Alejandro Yepes ha sido contratado al servicio de EDUCADVISOR, S.L por un contrato que entra en vigor el 06 de mayo de 2024 (06/05/2024) para ejercer las funciones de ANALISTA CRO (Conversation Rate Optimization Analyst).

EL EMPLEADOR y EL TRABAJADOR han convenido de manera voluntaria firmar el presente anexo al contrato de Trabajo vigente, denominado “Acuerdo de Teletrabajo”, en el cual el TRABAJADOR, manifiesta que de manera voluntaria a accedido a practicar esta modalidad laboral, y pasará a ostentar la calidad de Teletrabajador, conservando las mismas garantías y derechos establecidos previamente. En ningún momento este acuerdo reemplaza el contrato de trabajo quedando inalterables el resto de las condiciones laborales y contractuales. Se constituye como complementario sobre condiciones especiales en que se debe desarrollar el Teletrabajo.

Se acuerda lo siguiente,

1.- Teletrabajo: Principio

De acuerdo con la Política de Trabajo Remoto de EDUCADVISOR, S.L., las partes acuerdan que una parte o todo el trabajo será realizado desde el domicilio, entendido como la residencia del Trabajador indicada por el trabajador a la empresa.

Cualquier cambio de dirección debe ser notificado.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

La cualificación, la tarea, la clasificación, el tiempo de trabajo y el salario actuales del trabajador no se modificarán.

El uso del teletrabajo se establece por un período indefinido, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones del artículo sobre la reversibilidad de la tarea (artículo 2).

El trabajador continuará recibiendo los mismos derechos y beneficios legales y contractuales que se aplican a los empleados en situación comparable que trabajan en las instalaciones de la empresa y que se encuentran en una posición equivalente.

2.- Teletrabajo – Periodo de adaptación y de reversibilidad
Cualquiera de las partes que desee poner fin al acuerdo de teletrabajo deberá informar a la otra parte por escrito con un preaviso de al menos dos semanas.

3.- Teletrabajo – Suspensión
El trabajador o el Empleador pueden suspender el acuerdo de teletrabajo en la situación descrita en la Política de Trabajo Remoto de EDUCADVISOR, S.L.
La suspensión de este acuerdo de teletrabajo se formalizará por cualquier medio.

4.- Teletrabajo – Espacio de Trabajo y prescripciones de seguridad
El teletrabajador deberá realizar sus actividades laborales en el espacio acordado previamente por el empleador. No podrá ser en otros lugares que no cumplan con las condiciones de seguridad e higiene adecuadas.

El teletrabajador debe poder disfrutar de un nivel de seguridad comparable al de los empleados que trabajan en las instalaciones de EDUCADVISOR, S.L.

El teletrabajador acepta que el empleador o su proveedor pueda visitar su domicilio para comprobar el cumplimiento por parte del empleado de las normas de seguridad exigidas por la Ley Laboral Española.

El teletrabajador será notificado por adelantado dentro de un tiempo razonable de esta visita de inspección, que puede ser realizada por el Empleador o su proveedor.

El teletrabajador puede, en cualquier momento y por iniciativa propia, solicitar una visita de inspección a su domicilio

5.- Teletrabajo – Desplazamientos durante los días de teletrabajo

En función de las necesidades del servicio, el Empleador se reserva el derecho de solicitar al empleado desplazamientos temporales en días de teletrabajo a cualquier lugar necesario para el correcto desempeño de su actividad profesional no conllevando un cambio de domicilio.

6.- Teletrabajo: Organización, control y carga de trabajo

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Durante el periodo de teletrabajo, el empleado organiza libremente su tiempo de trabajo bajo reserva de respetar:
- Los horarios de disponibilidad fijados con su responsable jerárquico.
- Los límites impuestos por la legislación en vigor en relación con la duración de las horas laborables.

El empleado procederá a un registro de sus horarios de trabajo por cada día de trabajo en su domicilio que comunicará a su responsable jerárquico según los medios definidos con este último. Este registro permite verificar el respeto de la duración de los descansos mínimos entre las dos jornadas de trabajo y verificar la carga de trabajo del trabajador.

El empleado debe tener una actividad equivalente a la de los empleados en situaciones comparables y trabajar en los locales habituales de EDUCADVISOR, S.L. Como tal, el Empleado deberá ser localizable y capaz de responder a las solicitudes en las mismas condiciones que si estuviera trabajando en las instalaciones de la empresa.

7.- Teletrabajo: Equipos de trabajo

7.1 Equipos

El Empleador proporciona la ayuda para instalar y mantener el equipo necesario para la actividad del trabajador.
El empleado manifiesta que desea trabajar con su propio equipo (ordenador portátil).

7.2 Mantenimiento de los equipos.

El empleado se compromete:
- cuidar los equipos que le sean confiados;
- a comunicar inmediatamente al Empleador, y más particularmente el soporte helpdesk, en caso de avería o de mal funcionamiento de los equipos de trabajo.

7.3 Intervención en los equipos

En caso de necesidad de intervención en los equipos por una intervención técnica, el trabajador se compromete a autorizar el acceso a su espacio de trabajo, a su domicilio.

La visita de esta intervención será anunciada con anterioridad al trabajador, dentro de un plazo Razonable.

7.4 Utilización de los equipos

El trabajador se compromete a conocer las directrices de uso de los equipos que le sean dados y a su respeto escrupuloso bajo pena de sanción pudiendo llegar ésta hasta el despido.

Se compromete también a seguir, con anterioridad al inicio del teletrabajo, las formaciones necesarias sobre la instalación, uso y mantenimiento de este material y en el curso del periodo de teletrabajo, en caso de que fuera necesario, estarán ligadas al periodo de adaptación.
Según lo prescrito por las políticas de EDUCADVISOR, S.L. el trabajador se compromete bajo

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

sanciones que pueden ir hasta el despido al uso exclusivo profesional de los equipos puestos a su disposición por la empresa.

7.5 Los gastos:
La empresa se compromete a pagar:
- los gastos de mantenimiento, reparación y, en su caso, sustitución del material, a menos que se haya dañado únicamente como consecuencia de una falta manifiesta del trabajador
- un subsidio que cubra una parte de la conexión a Internet necesaria para cada día de Teletrabajo, el cual se haya incluido dentro del salario bruto anual acordado

7.6 Devolución
El conjunto de los equipos suministrados por la empresa es de su propiedad y en este título no pueden ser embargados.
El trabajador se compromete a devolver el material suministrado por la empresa, cuando lo hubiese, desde la finalización del periodo de teletrabajo sin demora de este último.

8.- Teletrabajo – Seguro
El trabajador se compromete a informar su aseguradora del hecho que trabaja en su domicilio con material que pertenece a la empresa y a tomar un seguro multirriesgo que cubra su domicilio durante los días de trabajo a distancia.
En caso de robo, el trabajador deberá proceder a denunciar a la policía.

9.- Teletrabajo – Protección de datos
El trabajador se compromete a respetar las directrices de información y consulta de la empresa en materia de protección de datos.
Asimismo, el trabajador se compromete a garantizar la confidencialidad, integridad y protección de los datos que le sean confiados o a los que pueda tener acceso durante su actividad profesional.
El incumplimiento de estas obligaciones conllevará sanciones disciplinarias que pueden llegar hasta el despido.
El trabajador se compromete a tener especial cuidado en no transmitir ninguna información a terceros y a bloquear el acceso a su material informático.

10.- Disposiciones diversas
Las otras cláusulas del contrato se mantienen sin cambio.

11.- Efecto del acuerdo
Las partes convienen que este contrato de trabajo tendrá efecto a partir del 06/05/2024

12.- Disposiciones finales.
En el caso de que, por cualquier motivo o circunstancia, sea necesario abandonar la situación de teletrabajo, este anexo al contrato de trabajo quedará automáticamente sin valor legal.
Ambas partes volverán a sus respectivos derechos y obligaciones acordados originalmente en el contrato de trabajo.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Se firma por las partes, en Madrid, el 2 de mayo de 2024

DocuSigned by:
Ignacio Vallejo-Nágera
A81EE895C6284E1...

EDUCADVISOR, S.L.
Fdo D. Ignacio Vallejo-Nágera Adna

DocuSigned by:
Alejandro Yepes Shutova
D094C53966C5487...

El TRABAJADOR
Fdo. Alejandro Yepes Shutova

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Documento de información y compromiso de confidencialidad

En Madrid, el 02 de mayo de 2024

De conformidad con la normativa de protección de datos, le informamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento cuyo **responsable** es **Educadvisor S.L.**, con la **finalidad** de cumplir con todas aquellas obligaciones derivadas de la relación laboral, tales como la elaboración y gestión de nóminas, cumplimiento de obligaciones sociales y tributarias, deberes en materia de prevención de riesgos laborales, etc.

La **base de legitimación** para el tratamiento de sus datos es la ejecución del contrato laboral.

Asimismo, le informamos que para el cumplimiento de las obligaciones legales y laborales sus datos pueden ser **comunicados a**:

- Entidades y Administraciones Públicas (Seguridad Social, Agencia Tributaria).
- Entidades de protección social, Mutuas de protección laboral y servicios de prevención de riesgos laborales o la preservación de la salud de los trabajadores.
- Entidades bancarias para pagos asociados a la relación laboral.
- Entidades aseguradoras para la tramitación de seguros.
- Empresas auditoras y certificadoras que para, la aprobación de las cuentas anuales o la verificación del cumplimiento de alguna normativa, puedan acceder a datos de carácter personal.
- Administración pública para la solicitud de subvenciones.
- Entidades, clientes y proveedores que exijan o ante las cuales sea necesario identificar a los empleados: proyectos, formación, mensajería, *renting* y similares.

Sus datos serán **conservados** el tiempo necesario para satisfacer la finalidad para la que fueron recabados y, en todo caso, durante los plazos mínimos exigidos para atender las obligaciones laborales y tributarias.

Con la finalidad de mantener actualizados los datos proporcionados a la entidad, el empleado deberá comunicar a la mayor brevedad posible cualquier cambio que se produzca sobre los mismos.

El Trabajador asume el compromiso de confidencialidad y de guardar secreto profesional y/o estatutario respecto de los datos que, con motivo de su actividad

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

laboral, sean objeto de tratamiento por su parte. Dicha obligación subsistirá aun después de finalizar su relación laboral con **Educadvisor S.L.**

Puede **ejercer sus derechos** de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación al tratamiento, portabilidad y a no ser objeto de decisiones individualizadas, cuando procedan, dirigiéndose al responsable de recursos humanoso a su supervisor.

Si considera que sus datos no son tratados correctamente por **Educadvisor S.L.** o que las solicitudes de ejercicio de derechos no han sido atendidas de forma satisfactoria, tiene derecho a presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, siendo la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), la indicada en el territorio nacional www.aepd.es.

Nombre y apellidos del empleado:	Alejandro Yepes Shutova
Firma:	DocuSigned by: Alejandro Yepes Shutova D094C53966C5487...

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Funciones y obligaciones del personal con acceso a datos de carácter personal

En Madrid, el 02 de mayo de 2024

Conforme a la normativa sobre protección de datos, todo el personal debe conocer las normas de seguridad que afectan al desarrollo de sus funciones, así como las consecuencias en que pudiera incurrir por su incumplimiento.

De este modo, a continuación, se recogen las principales obligaciones en materia de seguridad sobre los datos personales, así como la información sobre el uso y destino de los mismos.

1. El personal solamente podrá **acceder** a los **tratamientos de datos de carácter personal** a los que esté **autorizado** por **Educadvisor S.L.** como Responsable del tratamiento y que sean necesarios para el desarrollo de sus funciones laborales, independientemente del dispositivo de tratamiento (informatizado o en soporte papel).

2. Está absolutamente **prohibida la comunicación** de datos personales a terceras partes ajenas a Educadvisor S.L., excepto en los casos legalmente previstos, y en aquellos supuestos que sea necesario para el desarrollo de la actividad laboral, siempre y cuando estas comunicaciones sean legítimas.

3. El **uso de los soportes informáticos, aplicaciones, programas, correo electrónico corporativo, Internet y, en general, cualquier recurso técnico e informático facilitado por la entidad como herramienta de trabajo,** es estrictamente profesional no permitiéndose ningún uso personal excepto en aquellos casos en los que se cuente con el consentimiento expreso del empleador.

   Al respecto le informamos que el empleador podrá **acceder a los contenidos derivados del uso de los dispositivos digitale**s a los solos efectos de controlar **el cumplimiento de las obligaciones laborales y garantizar su integridad,** siempre con el debido respeto a la intimidad del trabajador.

   Asimismo, se informa al trabajador que, una vez terminada la relación laboral, el empleador podrá consultar la documentación e información contenida en el soporte informático proporcionado por la entidad empleadora, con el objetivo de poder continuar con los trabajos iniciados por dicho trabajador, complementar información requerida, así como, comprobar el buen uso de dicho soporte informático y de la información contenida en el mismo.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

4. Todo el personal está obligado a **comunicar** al Data Security Protection Officer (o responsable interno de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPO>>) y/o, en su caso, Data Security Protection Partner (o encargado departamental de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPP>>) cualquier **solicitud de ejercicio de derechos** de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.

5. El trabajador debe cumplir la **política de accesos a la información**, mediante la observancia de la política contraseñas indicada por Educadvisor S.L.:

   i. Cada usuario es responsable de la confidencialidad y salvaguarda de su propia contraseña, y no puede ser comunicada a terceros ajenos o no a la entidad.

   ii. En caso de elección libre de la contraseña por parte del usuario, queda absolutamente prohibido la utilización de contraseñas fácilmente identificables.

   Por otro lado, se informa que el empleador podrá tener conocimiento de los nombres de usuarios y contraseñas de los trabajadores para verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes laborales.

6. Todos los usuarios autorizados para acceder a los datos de carácter personal serán **responsables del puesto de trabajo** desde donde realizan el acceso, y garantizarán que ninguna otra persona no autorizada pueda ver la información sobre datos personales que muestran sus equipos informáticos.

7. Los **tratamientos de datos temporales o copias de documentos** creados exclusivamente para la realización de trabajos puntuales, temporales o auxiliares deberán ser borrados o destruidos o incorporados a carpetas o archivos de la entidad, cumplida la finalidad que motivó su creación.

8. El **acceso a Internet** mediante el uso de los equipos informáticos facilitados se limitará a temas directamente relacionados con las funciones desarrolladas por el trabajador en la entidad. En concreto, el acceso a Internet queda prohibido (salvo autorización expresa de la entidad) para:

   i. El acceso y participación en chats y debates a tiempo real, debido al alto riesgo de accesos no autorizados a través de la instalación de aplicaciones a tal efecto.

   ii. El acceso a fuentes de información que requieran el intercambio de datos (FTP, sistemas P2P,etc) o páginas Web, limitándose a aquellos que sean imprescindibles y directamente relacionados con la actividad desarrollada por el empleado en Educadvisor S.L..

   iii. Introducir, descargar desde la red, reproducir, distribuir o poner a disposición de terceros programas informáticos sin licencia y no autorizados

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

por Educadvisor S.L. o cualquier tipo de obra/materiales sujetos a derechos de propiedad intelectual e industrial en perjuicio de terceros, cuando no se disponga de la previa autorización.

9. Cuando se **abandone el puesto de trabajo**, ya sea temporalmente o por terminar su jornada laboral, el usuario como responsable del mismo, deberá dejar el puesto de manera que sea imposible la visualización de los datos protegidos. Esto podrá realizarse a través de la desconexión de los equipos informáticos o mediante un protector de pantalla. La reanudación del trabajo sólo será posible mediante la introducción de su contraseña correspondiente.

10. Todo el personal, cuando **utilice impresoras, fotocopiadoras y fax**, deberá procurar que en la bandeja de salida no quede ningún documento que contengan datos personales. La información contenida en las bandejas de salida que no pertenezcan a un trabajador es confidencial, y destinada únicamente a la persona a quien han sido enviados.

11. Los **terminales informáticos** desde donde se acceden a los datos de carácter personal, tendrán una **configuración fija** en sus aplicaciones y sistemas operativos que **sólo podrán ser cambiadas por el personal expresamente autorizado.** Queda expresamente prohibido la realización de copias de ningún tipo salvo autorización expresa del DSPO o en su caso, del DSPP, así como la utilización de cualquier tipo de soporte informático (tarjetas de memoria, disquetes, cds, cintas, pendrives, u otros) para grabar datos de carácter personal.

    En el supuesto de que se **utilicen sistemas informáticos portátiles** propiedad de Educadvisor S.L. (ordenadores portátiles, teléfonos móviles, PDA´s, etc), el trabajador deberá respetar y reforzar las medidas de seguridad de custodia y protección de los dispositivos cuando se encuentre fuera de las instalaciones de Educadvisor S.L., pudiendo ser a través de su cifrado.

12. El tratamiento de la **documentación en soporte papel** que contenga datos personales, debe ser utilizada con la debida diligencia y tomando las medidas de seguridad idóneas para impedir su visualización o acceso por parte de personas no autorizadas.

13. Toda la documentación, debe ser **custodiada y archivada** de manera que no sea accesible por personas no autorizadas. A tal efecto, se utilizarán los dispositivos de almacenamiento y custodia (armarios y cajones) facilitados por la organización, no dejando fuera de los mismos los soportes objeto de protección, especialmente cuando el trabajador se encuentre ausente de su lugar de trabajo.

14. **No está permitido tirar documentos y papeles** que contengan datos personales, **sin adoptar las medidas necesarias** que impidan su posterior visualización.

    Asimismo, queda prohibida su reutilización. En caso de destrucción, se utilizarán los mecanismos que la entidad ha habilitado para dicho fin (máquinas destructoras

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

o papeleras específicas para su retirada por Educadvisor S.L. destructora). En caso contrario, se realizarán manualmente tomando las debidas precauciones.

15. Todo documento que contenga datos de carácter personal deberá estar **debidamente identificado**, permitiendo la identificación del tipo de información que contiene y los datos de los afectados por el tratamiento de datos, de manera que posibilite al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de los datos, limitación u oposición a su tratamiento, y derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas.

16. Queda totalmente **prohibida la extracción**, fuera de las instalaciones de la entidad, de documentos que contengan datos personales de los que es responsable la entidad sin la autorización del DSPO y/o, en su caso, del DSPP, que en todo caso le indicará las medidas de seguridad a adoptar para su salida.

17. El **incumplimiento** de cualquiera de las obligaciones que afectan a los usuarios contenidas en la presente circular comportará las **consecuencias jurídicas y laborales** que pudieran derivarse frente al trabajador, o cualquier tercero afectado como consecuencia del incumplimiento.

Nombre y apellidos del empleado:	Alejandro Yepes Shutova
Firma:	DocuSigned by: Alejandro Yepes Shutova D094C53966C5487...

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Política de contraseñas

En Madrid, el 02 de 04 de 2024

1. *Salvaguarda y protección de las contraseñas personales*

Cada usuario será responsable de la confidencialidad de su contraseña. En caso de que la misma sea conocida fortuita o fraudulentamente por personas no autorizadas, deberá avisar al Data Security Protection Officer (o responsable interno de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPO>>) o, en su caso, al Data Security Protection Partner (o encargado departamental de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPP>>).

Las contraseñas se gestionarán mediante el mecanismo que se determina en el punto 3. Este mecanismo de asignación y distribución de contraseñas deberá garantizar la confidencialidad de las mismas. Recomendamos que cada tres (3) meses se realicen cambios en las contraseñas en aquellos equipos que tengan información sensible, pudiendo irse a seis meses (6) en los demás equipos. Como mínimo deberá hacerse un cambio anual de las mismas.

Mientras estén vigentes, las contraseñas se deberán guardar de forma ininteligible.
El archivo donde se almacenen las contraseñas deberá estar protegido y bajo la responsabilidad del administrador del sistema.

2. *Alcance*

El estándar descrito en este documento es de aplicación para toda aquella generación de contraseñas utilizadas en las plataformas tecnológicas de **Educadvisor S.L.** y tiene como objetivo establecer los criterios para la generación de contraseñas fuertes y seguras, de tal forma que no puedan ser comprometidas fácilmente mediante ataques basados en diccionario u otro tipo de técnicas.

3. *Funcionamiento*

La generación de las contraseñas de los trabajadores será siempre diferente y aleatoria.

Las contraseñas generadas no deberán ser deducibles mediante ataques basados en diccionario o mediante técnicas de “fuerza bruta”. A continuación, se enuncian las

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

características que se deberían cumplir para la generación de contraseñas seguras y así prevenir este tipo de ataques:

Concepto	Valor
Contraseñas en blanco o nulas.	**No permitido**
Longitud mínima.	**8**
Longitud máxima.	**16**
Permitir caracteres alfabéticos.	**Si**
Número mínimo de mayúsculas.	**2**
Número mínimo de caracteres alfabéticos.	**3**
Permitir caracteres numéricos.	**Sí**
Número mínimo de caracteres numéricos.	**1**

Existirán mecanismos que permitan a un trabajador el cambio de contraseña cuando éste lo considere necesario. Los mecanismos de cambio de contraseña (a petición del trabajador o porque el sistema o aplicación le fuerce al cambio) cumplirán las siguientes funcionalidades:

- las contraseñas no se visualizarán en pantalla durante la introducción de las mismas,
- se pedirá la contraseña antigua antes de continuar con el mecanismo de cambio de contraseña,
- se pedirá confirmación de la nueva contraseña antes de proceder al cambio (para evitar posibles errores de escritura),
- no se permitirá la reutilización de algunas de las dos (2) últimas contraseñas que el empleado haya utilizado,
- se verificará la correcta longitud y sintaxis de la nueva contraseña antes de proceder al cambio.

Se deberán observar los siguientes requerimientos de cambio forzoso y de unicidad:

Concepto	Valor
Número de días para que la contraseña expire (dependerá)	**90 días naturales**
Generación de contraseñas únicas cada vez que éstas sean renovadas.	**Sí**
Número mínimo de contraseñas almacenadas para comparación de unicidad.	**2**
La primera contraseña asignada a una cuenta de usuario debe ser aleatoria y el sistema debe solicitar su cambio inmediato en su primer ingreso.	**Sí**

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Número de intentos fallidos antes que la cuenta sea bloqueada o suspendida.	**4**
Establecer en 30 minutos la duración del bloqueo o necesidad de avisar al administrador para el desbloqueo.	**Sí**

Se establecerán procedimientos de generación, almacenamiento, gestión y cambio de las contraseñas de las cuentas de administración y de las cuentas con acceso automático a los sistemas. Estos procedimientos deberán garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de estas contraseñas y deben dejar evidencias de su cumplimiento.

Entre las características que deben cumplir las contraseñas en su conformación para evitar el uso de palabras contenidas en diccionarios, también se encuentran los siguientes valores:

Concepto	Valor
Lista de exclusión	• **La cuenta del empleado o parte del mismo.** • **La cuenta del empleado en orden inverso.** • **El nombre y apellidos.** • **DNI del empleado.** • **Fecha de nacimiento.** • **Número de nómina.** • **Nombre completo o parcial de Educadvisor S.L..** • **Las dos contraseñas anteriores**

4. *Ejemplos:*

✔ *Contraseñas válidas*

Se recomienda construir contraseñas que puedan ser recordadas con facilidad por el usuario pero difícil de adivinar por un tercero, cumpliendo a su vez con lo indicado en este estándar:

- Iniciales de una frase conocida combinada con números: no por mucho madrugar amanece más temprano: npmmamt9.
- En una palabra intercalar letras y números: contraseña = contr9sen3.
- Palabras ficticias que recuerdan a palabra reales combinadas con números: arena=orena86, playa=blaya41.

▯ *Contraseñas no válidas y/o no recomendadas*

- 1234567 → (solo números).
- silviagusm → (nombre completo o parcial, solo letras).
- 14041978 → (fecha de nacimiento: 14-04-1978, solo números).
- Adaptalia → (nombre de la organización, solo letras).
- Grupoadapt → (nombre parcial de la organización, sólo letras).
- datos → (menos de 8 caracteres).

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Nombre y apellidos del empleado:	Alejandro Yepes Shutova
Firma:	DocuSigned by: Alejandro Yepes Shutova D094C53966C5487...

Protocolo de actuación en caso de violación de seguridad

En Madrid, el 02 de mayo de 2024

De conformidad con la normativa sobre protección de datos, los pasos a seguir en caso de violación de seguridad en los datos personales son:

FASE 1: EMPLEADOS

1. El **trabajador que detecte una violación de seguridad**, deberá **notificarlo** al Data Security Protection Officer (o responsable interno de protección de datos, en adelante **<<DSPO>>**) o, en su caso, Data Security Protection Partner (o encargado departamental de protección de datos, en adelante **<<DSPP>>**) tan pronto como tenga conocimiento de la misma.

   En el supuesto de que la notificación se haya efectuado al DSPP, éste deberá comunicar la violación de seguridad al DSPO con la mayor brevedad posible.

2. **¿Qué se entiende por brecha de seguridad?**

   Una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal. Este incidente puede tener un origen accidental o intencionado y además puede afectar a datos tratados digitalmente o en formato papel. En general, se trata de un suceso que ocasione destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizado a datos personales. Esta puede tener una serie de efectos adversos considerables en las personas, susceptibles de ocasionar daños y perjuicios físicos, materiales o inmateriales; por lo que hay que intentar evitarlas y en caso de que sucedan gestionarlas adecuadamente.

3. **¿Qué escenarios pueden considerarse brecha de seguridad?**

   Algunos ejemplos de brechas de seguridad en que el trabajador deberá comunicar inmediatamente al DSPO/DSPP son:

   - Pérdida/robo/hurto de dispositivos móviles.
   - Pérdida/robo/hurto de equipos informáticos.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

- Pérdida/robo/hurto de documentación en papel.
- Pérdida de llaves de instalaciones o archivadores que almacenen datos.
- Envío erróneo de correo electrónico a un tercero.
- Envió de correos con copia visible a varios destinatarios sin relación entre sí.
- Envío de un correo a un destinatario erróneo.
- Infección de equipos con *ransomware* que cifre los archivos.
- Recibir correos sospechosos con prácticas como *whaling* o *phishing*.
- Conectarse en remoto sin haber activado la VPN.
- Acceso no autorizado a instalaciones que almacenan datos.
- Acceso no autorizado a bases de datos.
- No cumplir con la política de mesas limpias o bloqueo de pantalla al abandonar el puesto de trabajo, provocando una visualización de una persona no autorizada.
- Revelación verbal a un tercero no autorizado.
- Publicación no intencionada de datos.
- Eliminación de documentos o soportes electrónicos sin garantizar su destrucción.
- Borrado o modificación accidental de datos.

Recordamos que la presente lista es ejemplificativa y no limitativa. Cualquier situación que el empleado detecte que podría afectar a la integridad, disponibilidad o confidencialidad de los datos, sería considerada una brecha de seguridad merecedora de ser reportada.

4. El **medio o la forma de notificación** tanto al **DSPP,** cuando proceda, como al **DSPO** se acordará de forma interna en **Educadvisor S.L.**, pudiendo ser mediante llamada telefónica o correo electrónico habilitado a tal efecto.

FASE 2: DSPO y/o DSPP

1. Recibida la comunicación, el **DSPO deberá ponerse en contacto inmediatamente con GRUPO ADAPTALIA** proporcionándole los datos que sean necesarios (como mínimo, usuario que notificó la violación de seguridad, fecha y hora en que se detectó y descripción de los hechos) para que conjuntamente puedan efectuar un **análisis sobre el riesgo** que pueda entrañar la violación de seguridad.

2. Si del análisis se concluye que la violación supone un **riesgo** para los derechos y libertades de las personas físicas titulares, dará pie a su **notificación** en nombre de **Educadvisor S.L.** a la Autoridad de Control correspondiente, siendo en el caso español, la **Agencia Española de Protección de Datos (en adelante, <<AEPD>>).**

3. Desde el momento en que se tenga constancia del alcance de la violación de la seguridad, no podrá transcurrir más de **72 horas** sin que se notifique a la AEPD, siguiendo los requisitos formales dictados por el RGPD.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

4. Procederá igualmente **notificar a los titulares afectados** cuando sea posible que la violación de seguridad entrañe un **alto riesgo** para sus derechos y libertades a menos que **Educadvisor S.L.** hubiera adoptado medidas técnicas u organizativas apropiadas con anterioridad a la violación de seguridad (como, por ejemplo, cifrado de datos), haya tomado con posterioridad a la violación de seguridad medidas técnicas que garanticen que ya no hay posibilidad de que el alto riesgo se materialice o cuando la notificación suponga un esfuerzo desproporcionado (en este caso, podrá sustituirse por medidas alternativas como puede ser una comunicación pública).

   Previa consulta a GRUPO ADAPTALIA, esta notificación será efectuada por **Educadvisor S.L.** pudiendo utilizar un modelo que, a tal efecto, GRUPO ADAPTALIA le facilitará.

5. **Toda violación de seguridad**, independientemente de que sea comunicada a la autoridad de control y, en su caso, notificada a los interesados, **deberá registrarse especificando al menos la siguiente información:**

   - ✔ Tipo y descripción detallada de la incidencia,
   - ✔ Momento en que se ha producido y/o detectado,
   - ✔ Persona que realiza la notificación, a quién se le comunica,
   - ✔ Efectos que se derivan de la misma,
   - ✔ Medidas correctoras aplicadas.

   El documento de registro de la violación de seguridad lo generará **GRUPO ADAPTALIA** que lo pondrá a disposición de **Educadvisor S.L.** para su registro interno.

   Esta información permitirá a la Autoridad de Control verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa sobre protección de datos.

Nombre y apellidos del empleado:	Alejandro Yepes Shutova
Firma:	DocuSigned by: Alejandro Yepes Shutova D094C53966C5487...

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Protocolo de actuación en caso de ejercicio de derechos

En Madrid, el 02 de mayo de 2024

¿Qué derechos en materia de protección de Datos existen?

De acuerdo con la normativa de protección de datos, el espectro de derechos que cualquier persona puede ejercer ante las entidades que traten sus datos de carácter personal son:

- **Acceso** Derecho a obtener información sobre qué datos están tratando, para qué finalidad y si hay cesiones realizadas o previstas; así como a solicitar una copia de los datos que son objeto de tratamiento.
- **Rectificación** Derecho a pedir que se modifiquen aquellos datos que resulten ser inexactos o incompletos.
- **Supresión** Derecho a pedir que se eliminen o borren sus datos personales cuando ya no sean necesarios o se traten ilícitamente. Todo ello, siempre que no lo impida una obligación legal, o sea necesario para el ejercicio o defensa de reclamaciones
- **Oposición** Derecho a solicitar que no se lleve a cabo un determinado tratamiento de datos de carácter personal, siempre y cuando no prevalezcan motivos legítimos imperiosos o sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- **Limitación del tratamiento** Derecho a solicitar que no se traten los datos mientras haya pedido la modificación de estos; el tratamiento sea ilícito pero en vez de solicitar que se supriman el interesado pide simplemente oponerse a su tratamiento; o cuando **Educadvisor S.L.** ya no necesita tratar sus datos pero son necesarios para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.
- **Portabilidad de los datos** Derecho a pedir que se faciliten los datos a otra entidad, o a sí mismo, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica. Dicha solicitud sólo se podrá realizar sobre datos cuyo tratamiento se efectúe por medios automatizados.
- **No ser objeto de decisiones automatizadas** Derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en el interesado o le afecte significativamente de forma similar.

Una vez que conocemos los derechos que puede ejercer cualquier interesado ante nuestra entidad, es necesario saber cuándo debe responderse:

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

- En el plazo máximo de 1 mes desde la recepción de la solicitud: si se actúa como Responsable de Tratamiento
- Sin dilación indebida y, en todo caso, según el plazo máximo establecido en el correspondiente contrato o acuerdo de tratamiento de datos: si se actúa en calidad de Encargado de Tratamiento.

Protocolo ejercicio de derechos

Para poder dar respuesta en tiempo y forma a cualquier ejercicio de derechos, es necesario señalar un procedimiento sencillo que permita conocer a cualquier empleado cómo actuar si llega a darse esta situación:

FASE 1: EMPLEADOS

Si cualquier empleado recibe un correo electrónico o una solicitud por cualquier otro medio que perciba como un ejercicio de derechos deberá remitirlo al Data Security Protection Officer (o responsable interno de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPO>>) y/o, en su caso, Data Security Protection Partner (o encargado departamental de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPP>>) para que éste se ponga en contacto con el DSPO.

FASE 2: DSPO y/o DSPP

1. En aquellos supuestos en que se reciba un ejercicio de derechos por **Educadvisor S.L.**, y la misma actúe en calidad de Encargado del Tratamiento, el DSPO deberá atender al procedimiento establecido en el correspondiente contrato o acuerdo de tratamiento de datos.
2. Para el resto de supuestos, aquellos en que **Educadvisor S.L.** actúe en calidad de Responsable del Tratamiento, el DSPO valorará las circunstancias y si cumple los requisitos de forma, en consecuencia, procederá a responder a tal solicitud dentro del plazo de 1 mes a contar desde la recepción de la solicitud.
3. Si no fuera posible acreditar la identidad del titular de los datos o existiesen dudas sobre la misma, se solicitará DNI o documento acreditativo equivalente para poder responder de forma adecuada.
4. En caso de duda, consultar con los expertos que ayudan en la materia o, en su caso, con el DPO para valorar las circunstancias concretas, y poder decidir si procedemos a contestar positivamente la solicitud o, en su caso, debemos darle una respuesta negativa al interesado.

Alejandro Yepes Shutova

De esta forma daremos respuesta de forma adecuada, evitando así sanciones por parte de las autoridades de control.

DocuSigned by:
Alejandro Yepes Shutova
D094C53966C5487...

Nombre y apellidos del empleado:	

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Firma:	

Protocolo de conservación y borrado de datos personales

En Madrid, el 02 de mayo de 2024

1. Objeto

El presente protocolo tiene como finalidad la regulación del almacenamiento, conservación, bloqueo y destrucción de activos de información que contengan datos de carácter personal e información sensible, de los que **Educadvisor S.L.** sea Responsable o encargado del tratamiento.

Este se referirá a los activos de información, tanto automatizados como no automatizados, que sean generados o gestionados por **Educadvisor S.L.**.

El propósito de dicho protocolo no será otro que garantizar el conocimiento y disposición de toda la plantilla de **Educadvisor S.L.** de un procedimiento que asegure el correcto tratamiento y conservación de la documentación, no excediendo los periodos fijados en función tanto de las finalidades para las que se recogieron, como las obligaciones legales a las que pudiese estar sujeta la organización, así como la correcta supresión de estos.

2. Almacenamiento de información que contenga datos de carácter personal

Es necesario conservar la documentación en formato digital y físico durante el tiempo establecido. **Educadvisor S.L.** garantizará en todo momento que los datos de carácter personal almacenados dentro de los emplazamientos de la propia organización cumplen con los tres pilares fundamentales de la seguridad de la información: Integridad, disponibilidad y confidencialidad. Para aquellos tratamientos, operaciones o el simple almacenamiento datos de carácter personal que **Educadvisor S.L.** encomiende a un prestador de servicios, se garantizará mediante un contrato de encargo. Asimismo, el propio Responsable del tratamiento tiene la potestad de supervisar que dicho servicio cumple con todos los aspectos que establece la normativa de protección de datos, así como las medidas de seguridad adecuadas y la confidencialidad de estos

Educadvisor S.L. deberá identificar los activos de información relevantes para el ciclo de vida de la información y los datos y documentar su importancia. El ciclo de vida de la información debería incluir la creación, tratamiento, almacenamiento, transmisión, borrado y destrucción. Este inventario deberá ser preciso, estar actualizado, ser consistente y estar en consonancia con otros inventarios. Cada uno

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

de estos activos deberán contar con un responsable (departamento, personal, dirección, etc), el cual designará las personas autorizadas para su utilización. Este responsable deberá:

- Asegurar que los activos son inventariados.
- Asegurar que los activos se clasifican y protejan debidamente.
- Definir y revisar periódicamente restricciones de acceso y clasificación de activos importantes.
- Asegurar el manejo adecuado para el borrado o destrucción del activo.

El personal de **Educadvisor S.L.** estará concienciado sobre los requisitos de seguridad que exige el uso aceptable de los activos de información. Asimismo, todos los empleados deberán devolver los activos de información de **Educadvisor S.L.** que estén en su poder al finalizar su empleo, contrato, acuerdo o tareas específicas.

La información deberá ser clasificada en términos de la importancia de su revelación frente a requisitos legales, valor, sensibilidad y criticidad ante la revelación o modificación no autorizadas. Respecto a la manipulación de la información, deberá contemplarse:

- Restricciones de acceso a los activos, con una política de contraseñas.
- Mantenimiento de un registro formal de receptores autorizados de los activos
- Protección de copias, sean temporales o permanentes.
- Almacenamiento de activos de TI conforme a las especificaciones de sus fabricantes.
- Marcado claro en todas las copias de soportes para la debida atención del receptor autorizado.

Con el objetivo de evitar la revelación, modificación, eliminación o destrucción no autorizadas de la información y los datos personales se deberán tenerse en cuenta lo siguiente:

- Borrarse debidamente los contenidos de cualquier soporte que vaya a ser retirado.
- Solicitar autorización al Data Security Protection Officer (o responsable interno de protección de datos, en lo sucesivo <<DSPO>>), para extraer soportes de la organización.
- Los soportes deberán almacenarse en un entorno seguro y protegido, como armarios o cajoneras bajo llave.
- Se implementarán técnicas criptográficas para proteger los datos en soportes extraíbles, como el cifrado de las memorias USB o portátiles que contengan información personal.
- Los datos deberían transferirse a soportes de fabricación reciente antes de que se en conviertan ilegibles o se degrade el mismo soporte.
- Deberán almacenarse copias múltiples de datos valiosos en soportes separados.
- Se inventarían los soportes extraíbles.
- Solo se permitirá reproducir la información de soportes extraíbles cuando haya una razón de negocio para ello.
- La transferencia de información deberá ser monitorizada.

3. Conservación de datos de carácter personal y bloqueo

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Es fundamental que la documentación que **Educadvisor S.L.** necesita manipular y tratar diariamente sea conservada adecuadamente. Por ello es necesario que todo documento que contenga datos personales no quede a la vista o resulte accesible por cualquier empleado cuyo puesto de trabajo no requiera el conocimiento de dichos datos, así como por terceros que pudiesen encontrarse en las oficinas de la organización. Los plazos de conservación de cada uno de los documentos o archivos variarán en función del tratamiento al que se refieran. Todos aquellos datos personales que sean tratados en calidad de encargado de tratamiento por **Educadvisor S.L.** en tanto en cuanto, se tratan de la prestación de alguno de sus servicios, se borrarán, no quedando almacenados en ningún otro fichero, de conformidad por lo establecido en el contrato de Encargado de Tratamiento firmado con sus clientes, salvo que existiese una obligación legal o interés legítimo para dicha conservación.

Asimismo **Educadvisor S.L.** trata datos personales en calidad de Responsable de Tratamiento para la gestión de diferentes finalidades del tratamiento. Cada una de ellas tendrá un plazo de conservación que necesariamente habrá que respetar para garantizar los principios fundamentales de la normativa. En algunas ocasiones la normativa fija los plazos máximos de conservación, pero por norma general la normativa no establece dichos plazos, por lo que será una buena práctica de Educadvisor S.L., el conservar los datos únicamente durante el plazo que resulten adecuados, pertinentes y no excesivos. En algunos casos, determinadas normas sí establecerán determinados **plazos mínimos de conservación**.

El **bloqueo de los datos** consiste en la identificación y reserva de los mismos, adoptando medidas técnicas y organizativas, para impedir su tratamiento, incluyendo su visualización, excepto para la puesta a disposición de los datos a los jueces y tribunales, el Ministerio Fiscal o las Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y solo por el plazo de prescripción de las mismas. Transcurrido ese plazo deberá procederse a la destrucción de los datos. En otras palabras, se trata de la obligación de mantener los datos cifrados cuya única función es desencriptarlos para poder usarlos para determinadas reclamaciones ante las administraciones competentes o los tribunales, cuyo acceso para ello, únicamente, será por parte del DSPO. Cuando la configuración del sistema de información no permita el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información de modo que conste evidencia digital, o de otra naturaleza, que permita acreditar:

- La autenticidad de la evidencia.
- La fecha del bloqueo.
- La no manipulación de los datos.

Educadvisor S.L. estará obligada a bloquear los datos cuando proceda a su **rectificación** o **supresión**. Estas dos situaciones sucederán cuando:

- El interesado solicite al responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que le conciernan. Teniendo en cuenta los fines del tratamiento, el interesado tendrá derecho a que se completen los datos

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional.

- El interesado solicite al responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando los datos no sean necesarios para cumplir con las finalidades por los que fueron recogidos; en los siguientes casos:

    - El interesado retire su consentimiento.
    - El interesado se oponga al tratamiento y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento.
    - Los datos son tratados ilícitamente.
    - Los datos deben suprimirse debido a una obligación legal o los datos se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de la sociedad de la información.

A través de la siguiente **tabla** se ejemplificará el **periodo de conservación de datos personales presentes en los activos de información** de **Educadvisor S.L.**. Esta tabla se encuentra dividida por las categorías de interesados y la finalidad por la que los datos fueron recabados. El periodo de conservación empezará a contar desde el momento en que **Educadvisor S.L.** recabó los datos, hasta su supresión. El periodo de bloqueo empezará a contar desde que proceda la rectificación o la supresión de los datos, a petición del interesado.

CATEGORÍAS DE INTERESADOS	FINALIDAD DEL TRATAMIENTO	PERIODO DE CONSERVACIÓN, INCLUYENDO SU BLOQUEO CUANDO PROCEDA	NORMATIVA DE REFERENCIA
Clientes	Ejecución de contrato	**Mientras el contrato esté en vigor. El bloqueo durará hasta 5 años después de la finalización del contrato.**	Artículo 1964.2 del Código Civil
	Facturación	**6 años desde la generación de la factura.**	Art. 30 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
	Envío de publicidad	**Mientras se considere cliente.**	Artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
	Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.	**10 años.**	Artículo 25 de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
Interesados sujetos a tratamientos de contabilidad	Documentación contable y comercial	**6 años, desde la generación de la documentación.**	Art. 30 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
	Auditoría de cuentas	**5 años, desde la generación del informe.**	Artículo 30 de 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

Potenciales clientes	Ejecución de medidas precontractuales	**Duración de las medidas. El bloqueo durará hasta 5 años después de la ejecución de las medidas.**	Artículo 1964.2 del Código Civil
	Envío de publicidad	**Hasta que el potencial cliente se oponga.**	Artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio
Proveedores	Ejecución de contrato	**Mientras el contrato esté en vigor. El bloqueo durará hasta 5 años después de la finalización del contrato.**	Artículo 1964.2 del Código Civil
	Facturación	**6 años desde la generación de la factura.**	Art. 30 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885, por el que se publica el Código de Comercio.
Candidatos	Gestión de los datos del CV	**Se eliminarán inmediatamente tras finalizar el proceso de selección de personal. Ahora bien, en caso de que el interesado haya prestado su consentimiento, podrán almacenarse para futuros procesos de selección de personal durante el plazo de 1 año.**	Artículo 5.1.d del Reglamento General de Protección de Datos.
Empleados	Documentación laboral	**El bloqueo durará hasta 3 años después de la comisión de la posible infracción.** **En caso de infracción derivada del contrato de trabajo, el bloqueo durará hasta un año después de finalizado el contrato de trabajo.**	Artículo 4 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Artículo 59 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores
	Videovigilancia (control laboral)	**30 días, salvo captación de ilícito.**	Artículo 22.3 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
	Control de acceso	**30 días, salvo captación de ilícito que se procederá al bloqueo de las imágenes.**	Norma quinta de la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios.
	Registro de jornada	**4 años.**	Artículo 34 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
	Nóminas y tributos	**El bloqueo durará hasta 4 años después de la finalización del contrato.**	Sección 3ª (La prescripción), Arts. 66 a 70 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

	Seguridad social: Documentación que acredite el cumplimiento de obligaciones en materia de filiación, altas, bajas, documentos de cotización, recibos justificativos de gastos.	**4 años debe conservarse la documentación referente a altas, bajas, documentos de cotización y recibos justificativos de gastos.** **El bloqueo durará hasta 4 años después desde que le fuera exigible la obligación en materia de seguridad social.** **El bloqueo durará hasta un máximo de 10 años, en caso de posible comisión de delito.**	Artículo 21.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Artículo 24 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido Ley General de la Seguridad Social. Artículo 131 del Código Penal.
	Denuncias internas	**3 meses.**	Artículo 24.4 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
	Datos concernientes a la vigilancia de la salud	**Plazo de conservación de datos de salud en los términos reglamentariamente expuestos en función del riesgo al que se ha sometido al empleados. Ejemplo: Exposición a agentes cancerígenos: hasta 40 años desde la exposición.**	Artículo 22 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.
Usuarios web	Análisis de sus datos de navegación	**Durante la caducidad de las cookies.**	Artículo 45 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
	Gestión de los datos introducidos en formularios web	**Hasta que se cumpla la finalidad del formulario.**	Artículo 45 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
	Newsletter	**Hasta que el potencial cliente se oponga.**	Artículo 21.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio.
Terceros	Videovigilancia (seguridad)	**30 días, salvo captación de ilícito.**	Artículo 22.3 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
	Control de acceso	**30 días, salvo captación de ilícito.**	Norma quinta de la Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre ficheros automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios.
Interesados de terceros	Gestión de los datos de interesados cuyos datos son	**Mientras el contrato esté en vigor. El bloqueo durará hasta 5 años después de la**	Artículo 1964.2 del Código Civil

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

	responsabilidad de otro Responsable en el marco de un contrato de encargado de tratamiento.	**finalización del contrato.**	
Interesados sujetos a obligaciones relacionadas con la protección de datos	Prueba de consentimiento, contestaciones de ejercicio de derechos, notificaciones de violaciones de seguridad, etc.	**Se bloquearán los datos durante un máximo de 3 años.**	Artículo 78 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Pacientes	Gestión de la historia clínica (PLAZO GENERAL)	**5 años.**	Artículo 17 de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica.
	Gestión de la historia clínica (GALICIA)	**Indefinidamente.**	Artículo 20 de la Ley 3/2001, de 28 de mayo, reguladora del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes.
	Gestión de la historia clínica (CATALUNYA)	**20 años después de la muerte del paciente.**	Artículo 12 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los derechos de información concernientes a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica.

Alejandro Yepes Shutova

NOTA: Los periodos de conservación indicados son los mínimos que exige la normativa, lo que implica que la organización siempre podrá decidir, por razón de negocio, ampliar estos periodos de conservación.

DocuSigned by:
Alejandro Yepes Shutova
D094C53966C5487...

Nombre y apellidos del empleado:	
Firma:	

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

En Madrid, a 02 de abril de 2024

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE TRABAJO A DISTANCIA

OBJETO

El objeto de la presente Política es informar a los trabajadores de la medidas técnicas y organizativas que deben observar, respetar e implantar, para proteger la información de la que **EDUCADVISOR S.L.** es Responsable; cuando dicha información es accedida, almacenada o tratada de cualquier otra forma, desde emplazamientos distintos al de las oficinas y/o instalaciones de **EDUCADVISOR S.L.,** en situaciones de trabajo a distancia.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

La presente Política se aplica a todos aquellos trabajadores de **EDUCADVISOR S.L.**, a los que se les haya autorizado expresamente a trabajar a distancia, incluyendo:

•A quienes trabajen a distancia de forma habitual y estén sometidos al régimen de trabajo a distancia, en virtud de la Ley de Trabajo a Distancia o convenio/acuerdo colectivo anterior a su entrada en vigor.
•A quienes trabajen a distancia de forma recurrente pero no estén sometido al régimen de trabajo a distancia, en virtud de la Ley de Trabajo a Distancia o convenio/acuerdo colectivo anterior a su entrada en vigor.
•A quienes trabajen a distancia de forma ocasional, puntual o esporádica.
•A quienes se encuentren trabajando a distancia por la situación de crisis sanitaria provocada por la COVID-19 o cualquier situación análoga.

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

ACCESIBILIDAD DEL TRABAJADOR

El trabajador se compromete a mantener un entorno de trabajo seguro y ergonómico y a informar de las lesiones relacionadas con el trabajo al Coordinador y/o Supervisor Departamental sin dilación indebida.

1. La duración de la jornada laboral habitual del empleado se mantendrá indemne y no sufrirá modificación alguna como consecuencia de la realización del trabajo a distancia.

2. Mientras el empleado cuente con esta modalidad del trabajo:

   - **Permanecerá accesible durante el horario de trabajo a distancia**. Para ello, el empleado mantendrá consigo el teléfono corporativo y/o portátil que Educadvisor S.L. haya puesto a su disposición. En caso de no poder trasladar el teléfono, llevará consigo la tarjeta SIM del mismo, a fin de instalarla en un dispositivo análogo.
   - De igual modo, será responsable de recabar todos los accesorios necesarios para el correcto funcionamiento de dichos dispositivos, como, por ejemplo, cargadores, cables USB, etc;

   - **Se mantendrá en comunicación continua con su coordinador y/o supervisor,** a fin de dar parte del estado y situación de los asuntos pendientes;

   - **Estará plenamente disponible para videoconferencias y reuniones online**, según sea necesario;

   - **Se solicitará la aprobación de los Responsables de Recursos Humanos, para tomar permisos por vacaciones, enfermedad u otras licencias de la misma manera que cuando se trabaja en el lugar de trabajo habitual.**

3. Las responsabilidades del trabajo, las normas de rendimiento y las evaluaciones personales seguirán siendo las mismas que cuando se trabaja en el lugar de trabajo habitual de Educadvisor S.L.. Los Coordinadores y/o Supervisores, se reservarán el derecho de asignar el trabajo que sea pertinente, independientemente del lugar en que el trabajo se desempeñe.

4. Los dispositivos informáticos podrán ser monitorizados, de manera que se informa de que podrán ser consultados por la organización con fines profesionales y al objeto de controlar el buen uso de los recursos proporcionados, así como el control técnico en el envío de correos electrónicos a través de la red de la entidad.

I. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

En cuanto a la instalación y mantenimiento del equipo para fines de teletrabajo, el empleado manifiesta comprender y aceptar que:

1. **EDUCADVISOR S.L. ha proporcionado todos los medios materiales y humanos precisos a fin de poder desarrollar el sistema de teletrabajo correctamente**: se ha posibilitado el acceso al correo electrónico, servidores y herramientas corporativas. En caso de cualquier incidencia en el sistema, dicho suceso deberá ponerse en conocimiento inmediato del Responsable interno de Protección de Datos o Responsables departamentales de Protección de Datos, así como al DPO, si fuera el caso, o a quien estos designen, de conformidad con el Documento "PR01 D: Protocolo de gestión de brechas de seguridad".

2. **El empleado es responsable de proporcionar espacio, redes y/o capacidades de Internet en el lugar de trabajo a distancia**. El acceso a Internet debe ser a través de Fibra, ADSL, o una red de ancho de banda equivalente. Para garantizar la seguridad de la información, Educadvisor S.L. establecerá las medidas técnicas adecuadas, como conexiones VPN, proxys o similares.

3. **El empleado se compromete a proteger el equipo, los registros y los materiales propiedad de EDUCADVISOR S.L. contra el acceso, el uso, la modificación, la destrucción o la divulgación no autorizados o accidentales.** Las precauciones descritas en este acuerdo se aplican independientemente del medio de almacenamiento en el que se mantenga la información, los lugares en los que se almacene la información, los sistemas utilizados para procesar la información o el proceso por el que se almacene la información.

   - **De igual modo, es responsabilidad del trabajador informar al Coordinador y/o Supervisor departamental, sobre cualquier incidente de pérdida, daño o acceso no autorizado** a la mayor brevedad posible, y siguiendo el "*Protocolo de actuación en caso de violación de seguridad*" suscrito de manera previa con la organización.

4. En caso de utilización de equipo informático propio, **estará totalmente prohibida la copia de documentos o archivos temporales al mismo. En caso de copia, debido a trabajos puntuales, éstos deberán ser borrados, destruidos o incorporados a carpetas o archivos de la entidad,** cumplida la finalidad que motivó su creación.

5. **Queda expresamente prohibida la conexión a redes Wifi-públicas y externas de los puestos de trabajo desde los que se realiza el acceso, el almacenaje y el tratamiento de información confidencial responsabilidad de la organización, salvo que se cuente con una VPN para conectarse a los servidores de la compañía y este autorizado.**

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

6. **El Empleado entiende que todo el equipo, registros y materiales proporcionados por la organización seguirán siendo propiedad de la misma**.

7. Si se hubiera autorizado al empleado de manera expresa a utilizar el **equipo informático propio**, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

    a. **Estará totalmente prohibido la copia de documentos o archivos temporales al mismo. En caso de copia, debido a trabajos puntuales, éstos deberán ser borrados, destruidos o incorporados a carpetas o archivos de la entidad,** cumplida la finalidad que motivó su creación.
    b. Todos los dispositivos capaces de almacenar datos deben estar protegidos por una contraseña sólida.
    c. Se deben emplear medidas de seguridad física razonables. Se espera que los usuarios aseguren tales dispositivos, estén o no en uso y/o siendo transportados. Esto incluye, pero no se limita, a las contraseñas, encriptación, y el control físico de esos dispositivos siempre que contengan datos de Educadvisor S.L..
    d. Los empleados se comprometen a no revelar nunca sus contraseñas a nadie, incluidos los miembros de la familia, ni a almacenarlas en otros dispositivos de propiedad personal.
    e. Cualquier equipo no corporativo, que se utilice para sincronizar con estos dispositivos, tendrá instalado un software antivirus y antimalware actualizado que el Responsable de seguridad considere necesario.
    f. Cualquier dispositivo que se utilice para almacenar datos de **EDUCADVISOR S.L.** debe cumplir con los requisitos de autenticación. Además, todas las configuraciones de seguridad del hardware deben ser aprobadas por el Responsable de seguridad antes de que este pueda ser conectado a la red organizativa.
    g. El usuario garantiza el conocimiento de su contraseña de acceso y la confidencialidad de la misma.
    h. El personal no debe realizar operaciones de tratamiento de datos personales más allá de los necesarios para el cumplimiento de sus funciones laborales.

INCIDENCIA

Es responsabilidad del trabajador informar al Responsable interno de Protección de Datos o Responsables departamentales de Protección de Datos, así como al DPO, si fuera el caso, o a quien estos designen, de conformidad con el Documento “PR01 D: Protocolo de gestión de brechas de seguridad”., sobre cualquier incidente de pérdida, daño o acceso no autorizado a la mayor brevedad posible, y siguiendo el “Protocolo de actuación en caso de violación de seguridad” suscrito de manera previa con la organización. Cualquier incidencia o pérdida del material deberá ser comunicada sin dilación alguna, al Responsable de seguridad, al Responsable interno de Protección de Datos o Responsables departamentales de Protección de Datos, así

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66

como al DPO, si fuera el caso, o a quien estos designen, de conformidad con el Documento “PR01 D: Protocolo de gestión de brechas de seguridad”, si lo tuvieran, a través de los siguientes medios de contacto:

Puesto	Teléfono de contacto	Correo electrónico
CTO	645384395	**dev@micole.net**
CPO	650361300	**ruben@micole.net**
CEO	650406410	**ignacio@micole.net**
DPO	639575678	**pgonzalez@grupoadaplia.es**

El empleado, igualmente, se obliga al cumplimiento de todas y cada una de las instrucciones y directrices de seguridad fijadas en la presente política, debiendo adoptar las máximas cautelas de custodia de los dispositivos, con el fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, pudiendo Educadvisor S.L. tomar medidas sancionadoras o disciplinarias en caso de incumplimiento de las presentes directrices.

Alejandro Yepes Shutova

DocuSigned by:

Alejandro Yepes Shutova

D094C63968C3487...

Nombre, apellidos y firma:

DocuSign Envelope ID: BBB779BD-97FF-40F1-88B8-A22446B81A66